

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

**Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Szumowo oraz remont
świetlicy wiejskiej w Radwanach - Zaorze.**

Zatwierdził:

Przygotowała: Magdalena Michalska

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
8. Wymagania dotyczące wadium.
9. Termin związania ofertą.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Szumowo, ul.1 Maja 50, 18-305 Szumowo.

Adres strony internetowej: ug-szumowo.pbip.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).
- 2) Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.
- 3) Postępowanie zostanie unieważnione gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 4) O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 5) W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy PZP.

3.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Szumowo oraz remontu świetlicy wiejskiej w Radwanach - Zaorze.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia:

Część 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Zakres robót obejmuje:

- Remont elewacji,
- Montaż elewacyjnych profili ozdobnych
- Wyprawa wierzchnia – tynk akrylowy,
- Licowanie schodów i cokołów płytkami klinkierowymi,
- Wymiana obróbek blacharskich,
- Obudowa dachu wiatrołapu płytą warstwową,
- Niezbędne roboty zabezpieczające i towarzyszące.

Część 2. Remont świetlicy wiejskiej w Radwanach – Zaorze.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie ściany z cegły pełnej,
- Przemurowanie komina,
- Wykonanie posadzki z płytek klinkierowych,
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- Wykonanie obróbek blacharskich,
- Wykonanie okładzin typu siding,
- Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem,
- Wyprawa wierzchnia – tynk akrylowy
- Licowanie schodów i cokołów płytkami klinkierowymi,
- Wykonanie opaski z polbruków,
- Wykonanie instalacji odgromowej,
- Niezbędne roboty zabezpieczające i towarzyszące.

Do każdej części zamówienia zawarta będzie odrębna umowa. Istnieje możliwość zawarcia jednej umowy obejmującej kilka części zamówienia w przypadku złożenia przez oferenta najkorzystniejszych ofert na dane części zamówienia.

2. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia Zamawiający ustalił na 36 miesięcy.
 3. Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót (zał. nr 8 i 9 do niniejszej specyfikacji).
 4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 5. Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiar robót. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Kosztorys należy sporządzić w formie kosztorysu szczegółowego.
 6. W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
 7. Użyte w przedmiarach robót symbole firm i ich znaki towarowe należy traktować jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wykorzystaniem równoważnych technologii i materiałów.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 11. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
 12. . Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
 - a) Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
 - b) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
 - c) zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych a art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- d) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest wpisać powyższą informację w formularzu oferty. Brak wskazania w ofercie przewidzianych podwykonawców do realizacji robót oznacza, że wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót osobiście tj. bez udziału podwykonawców.
 - e) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty.

Umowa powinna zawierać:

wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia publicznego Gminy Szumowo pod nazwą Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Szumowie.

- którego ogłoszenie opublikowano w BZP
- datę i numer umowy zawartej pomiędzy Gminą Szumowo a Wykonawcą,
- zobowiązanie podwykonawcy do wykonania robót o podwykonawstwo wyłącznie na potrzeby stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego Gminy Szumowo,
- obowiązek ustalenia przez strony umowy o podwykonawstwo wartości robót wykonanych przez podwykonawcę będących podmiotem odbiorów częściowych lub odbioru końcowego dokonanych przez Zamawiającego

- oświadczenie podwykonawcy o zapoznaniu się ze SWIZ oraz umową łączącą Zamawiającego i Wykonawcę i akceptuje warunki dotyczące podwykonawcy w nich zawarte.

Zamawiający nie dopuszcza:

- objęcia umową o podwykonawstwo tych części zamówienia, które nie były w ofercie przewidziane do wykonania przez podwykonawców,
- ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo w wysokości wyższej niż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót,
- objęcia umową o podwykonawstwo robót nie objętych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub wykraczającymi poza ich zakres.

f) Dodatkowe informacje w zakresie podwykonawstwa:

- termin, o którym mowa w art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustala się na 10 dni roboczych od daty dostarczenia projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robót.
 - Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w art. 36 ust. 2 Pzp wraz ze skutkami wynikającymi z odstąpienia od umowy wykonawcy (kara umowna 10%)
 - Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy kopii otrzymanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.
14. Jeśli Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w punkcie 12, Zamawiający może, bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji, zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. wypowiedzieć umowę z konsekwencjami określonymi w § 8 pkt 1 umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- 45453000-7 – roboty remontowe i elewacyjne.

4. Termin wykonania zamówienia.

Terminy realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.06.2016 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki: (art. 22 ust.1 pkt 1-4):
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
 - 2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
 - 4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
 - 1) **Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**
Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).
 - 2) **Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.**
Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).
 - 3) **Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**
Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).

4) Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oferent powinien przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ).

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument dotyczący oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści zobowiązania lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów np. pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, powinien posiadać zakres co najmniej do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopii.
- 2) Wykonawcy, o których mowa w powyższym pkt 1), składają wspólnie ofertę, przy czym Zamawiający wymaga, aby:
 - a) Każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej, dokumenty wymienione w Dziale 6 pkt 2 albo dokumenty, o których mowa w pkt 5 niniejszego Działu, złożył oddzielnie (tj. dokumenty muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców)
 - b) Oświadczenie w Dziale 6 pkt 1 powinno zostać złożone w taki sposób, by wskazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie).
- 3) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
- 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy. Dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (czytelnym imieniem i nazwiskiem) lub pieczęcią imienną.
- 5) W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
- 6) Wszelka korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy;

Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

oraz art. 24 ust.2 i 2a:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy wówczas Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy. Nie podanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy, Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego wykonania zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jaki mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia tych warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2);

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Załącznik Nr 3);

Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji części zamówienia.

3. Ponadto do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4);

- wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) (załącznik Nr 5)

Paraflowany projekt umowy- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo (załącznik Nr 6)

- jeżeli dotyczy

- Paraflowany projekt umowy- Remont świetlicy wiejskiej w Radwanach - Zaorze (załącznik Nr 7)
- jeżeli dotyczy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Formy porozumiewania się z Zamawiającym:

1) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów.

2. Opis sposobu przygotowywania oświadczeń i dokumentów:

1) Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginałów lub kserokopi poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2) Oferta oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

3) Podpisy na ofercie, oświadczeniach powinny być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczętą.

4) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paraflowane i datowane własnoręcznie.

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faxem, e-mailem pod adres Zamawiającego (zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy), tak aby dotarły one do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
- 2) Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Pana Krzysztofa Bobkowskiego – Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

- 1) Termin związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania oferty i trwa przez okres 30 dni.
- 2) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
- 2) Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
- 3) Podpisy na ofercie, oświadczeniach powinny być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczęcią.
- 4) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Oferta winna zawierać:

- wypełniony druk oferty – Załącznik Nr 1;
- wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 2;
- wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 3;
- wypełniony druk oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej Załącznik Nr 4;
- wypełniony druk wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)- Załącznik Nr 5;
- paraflowany projekt umowy - Załączniki Nr 6, 7.

- 5) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie.
- 6) Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach, spiętą należy umieścić w zaklejonej i opieczetowanej kopercie.
- 7) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)....
- 8) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
- 9) Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz następująco opisana „Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Szumowo oraz remont świetlicy wiejskiej w Radwanach - Zaorze ”.
- 10) Koperta powinna również zawierać dokładny adres oferenta.
- 9) Oferent może wprowadzić poprawki modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek.
- 10) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Szumowo, ul 1 Maja 50 pok. Nr 8, do dnia 18 kwietnia 2016r. do godz. 9³⁰
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Szumowo, ul 1 Maja 50, pok. Nr 4 dnia 18 kwietnia 2016r., o godz. 9⁴⁵.
- 3) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.
- 4) Oferty otrzymane przez zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
- 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 6) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
- 7) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 8) Oferent, który będzie nieobecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Oferentowi.
- 9) W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień w zakresie złożonej oferty.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w złożonych ofertach, innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 87 ust.2 pkt. 1-3. PZP.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
- 2) Cena winna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania całości zamówienia.
- 4) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto w PLN.
- 5) W sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że wykonawca zaoferował rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art 90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu.

6) Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę.

7) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto za całość zamówienia = 90 pkt.

Długość okresu gwarancji = 10 pkt.

2) Sposób wyliczenia punktów:

a) Dla oceny kryterium ceny (Kc) zostanie zastosowany przez wszystkich członków komisji, jednakowy następujący wzór:

cena najniższej oferty

cena badanej oferty $\times 90 =$ ilość punktów w kryterium (Kc)

Sposób oceny: wg liczby uzyskanych punktów (maksymalnie 90 pkt.)

b) Minimalny okres gwarancji Zamawiający ustalił na 36 miesiące, maksymalny okres gwarancji nie dłuższy niż 72 miesiące.

Dla oceny kryterium długości okresu gwarancji (Kg) zostanie zastosowana następująca punktacja:

Gwarancja 36 miesiące – 0 pkt. w kryterium Kg

Gwarancja 48 miesięcy – 4 pkt. w kryterium Kg

Gwarancja 60 miesięcy – 7 pkt. w kryterium Kg

Gwarancja 72 miesięcy – 10 pkt. w kryterium Kg

Wynik końcowy:

Wzór: **Wk = Kc + Kg**

3) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien zgłosić się do Zamawiającego w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy.

2) Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość powiadomienia faxem, e-mailem o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Wzór umowy stanowią załączniki nr 6 i 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
3. Możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:
 - a) zmiany terminu realizacji całości zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
 - b) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia
 - c) zakresu przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykonania robót dodatkowych oraz użycia materiałów innych niż ujętych w kosztorysie ofertowym. Projekt zmian wykonawca przedstawi w formie kosztorysów wycinkowych – różnicowych.

Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Szumowo, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

Załączniki:

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- 1) Formularz ofertowy- (Załącznik nr 1),
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- (Załącznik nr 2),
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia- (Załącznik nr 3),
- 4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej- (Załącznik nr 4),

- 5) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- (Załącznik nr 5),
- 6) Projekt umowy- (Załączniki nr 6 i 7).
- 7) Przedmiar robót – (Załączniki 8 i 9)